

(บริษัท มงกุฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน)) และผู้ฟ้องคดีให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เพื่อให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมที่สามารถควบคุมกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งไม่ต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการจากผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลอื่น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๘,๙๒๑,๙๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า โดยที่มาตรา ๒๕ (๓)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ บัญญัติให้การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด เมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการประจำปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทยทหารบก ซึ่งต้องปฏิบัติราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา ดังนั้น ในระหว่างเวลาราชการ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะได้ และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่มีผู้ป่วยมารับบริการจากโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะจำนวนมากกว่าในช่วงนอกเวลาราชการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดำเนินการสถานพยาบาลดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้งที่ แม้มาตรา ๒๖^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะบัญญัติให้มีผู้ดำเนินการแทนได้

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด

มาตรา ๒๖ ถ้าผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดำเนินการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เข้าดำเนินการแทน

ผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการ



แต่ก็ให้ดำเนินการแทนได้ชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะได้โดยใกล้ชิด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะจากผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลอื่น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยื่นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนั้น มาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ บัญญัติให้การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวัน เวลา การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาตว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดตามนัยมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ หรือไม่ โดยผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเช่นนั้นตลอดอายุใบอนุญาต อีกทั้ง ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งผู้อนุญาตก็ต้องนำเงื่อนไขดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลกิจการของโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะได้โดยใกล้ชิดตามเงื่อนไขของกฎหมาย และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ ประกอบกับในขณะยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาลฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่ที่กรมแพทยทหารบกในเวลาราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ ตามนัยข้อ ๓ วรรคสอง^{๑๙} ของกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาลฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

^{๑๙} กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติงานอื่นอยู่แล้ว ให้แจ้งวัน เวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ปฏิบัติงานอื่นอยู่แล้ว ต้องมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์

แล้วยื่นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่เป็นการละเมิด และกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๑-๕๑๒/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ่))

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

การที่มีพ่อค้า แม่ค้ารถเข็น รถเร่ และหาบเร่แผงลอยใช้พื้นที่บนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวตามวันที่กำหนด ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นตลาด เมื่อการจัดตั้งตลาดดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องหรือสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ นอกจากนี้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหม่ใช้สถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยมิได้ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านถ่ายรูปและถ่ายเอกสาร ตั้งอยู่ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ซึ่งบริษัท มหาชัย มาร์เก็ต จำกัด (ผู้ร้องสอด) เป็นผู้ประกอบกิจการโดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า ให้เปิดใช้ระบบน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ให้มีการค้าขายเฉพาะในพื้นที่ขออนุญาตประกอบกิจการ ห้ามมิให้ค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรร บนถนนทางเข้า-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ และห้ามมิให้ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะเรียกเก็บเงินค่าจอดยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่ลานจอดรถของตลาดหรือบริเวณถนนในที่ดินจัดสรร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ร้องสอดจัดทำที่รับฝากรถยนต์และจักรยานยนต์บนถนนในที่ดินจัดสรร และค้าขายบนถนนรอบตลาด



มหาชัยเมืองใหม่ปิดทางเข้า-ออก อาคารพาณิชย์และร้านถ่ายรูปของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ห้ามผู้ร้องสอดวางขายของและนำแผงเหล็กมากั้นบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ในลักษณะเรียกเก็บเงินค่ารับฝากรถ หากไม่ปฏิบัติตามจะพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ผู้ร้องสอดจึงอุทธรณ์คำสั่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าถนนภายในตลาดและที่ดินที่เป็นที่ตั้งตลาดมหาชัยเมืองใหม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดจะนำไปทำประโยชน์เพื่อหารายได้ก็ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหม่ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้ยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อห้ามในการเรียกเก็บเงินค่าจอดยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่ลานจอดรถและ/หรือบนถนนรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และเมื่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชนฉบับดังกล่าวหมดอายุ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหม่ต่อไปจนถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมีเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอดเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ให้มีการค้าขายเฉพาะในพื้นที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น ห้ามมิให้ค้าขายบนถนนทางเข้า-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยปล่อยให้ผู้ร้องสอดจัดให้มีการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรและบริเวณพื้นที่จอดรถของตลาดก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด และเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดแล้ว ห้ามมิให้มีการค้าขายในที่ดินจัดสรรและบริเวณพื้นที่จอดรถของตลาด ห้ามนำถนนในที่ดินจัดสรรไปจัดทำที่รับฝากรถเพื่อหารายได้โดยการเก็บค่าจอดรถ จัดให้มีการจอดรถของผู้มาซื้อของในสถานที่จอดรถของตลาดเท่านั้น และจัดระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อดักมูลฝอยให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า การค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่เป็นการกระทำของเจ้าของอาคารพาณิชย์และบุคคลภายนอกจำพวกหาบเร่แผงลอยรวมถึงแม่ค้ารถเข็นที่เข้ามาจอดขายเพียงชั่วคราว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบเพื่อตรวจตราและห้ามมิให้แม่ค้ารถเข็นเข้ามาจอดค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่ามีการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรจริง ซึ่งการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่นั้นมีผู้ค้า ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า

รถเข็น รถเร่ และหาบเร่แผงลอย ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าประเภทอื่น เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด จึงถือว่าการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่มีลักษณะเป็นตลาด ตามมาตรา ๔^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่าการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยบุคคลใด แต่เมื่อการจัดตั้งตลาดดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีคำสั่งให้ผู้ดำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง หรือสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบ เพื่อตรวจตราและห้ามมิให้แม่ค้ารถเข็นเข้ามาจอดค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อมีคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปล่อยให้มีการจัดตั้งตลาดบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำหรับการปล่อยให้ผู้ร้องสอดใช้สถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของนั้น แม้ผู้ร้องสอดจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งตลาดมหาชัยเมืองใหม่

๒๐-๒๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียบ่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๖

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งผู้ร้องสอดมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของตน ตามมาตรา ๑๓๓๖^{๒๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่เนื่องจากการประกอบกิจการตลาดของผู้ร้องสอดจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และผู้ร้องสอดมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดที่ผู้ร้องสอดได้รับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ต่างก็ระบุเงื่อนไขไว้ว่า ห้ามมิให้ค้าขายบนถนนทางเข้า-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดใช้สถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของจริง จึงเป็นกรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดจัดให้มีการค้าขายบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชนของผู้ร้องสอด จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแลมิให้ผู้ดำเนินกิจการค้าขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม่ อันมีลักษณะเป็นตลาด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในการควบคุมให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน โดยควบคุมดูแลมิให้ผู้ร้องสอดนำสถานที่ที่จัดไว้เป็นลานจอดรถมาจัดทำเป็นตลาดขายของ หากผู้ร้องสอดไม่ปฏิบัติตาม

^{๒๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ที่เป็นตลาดเอกชนของผู้ร้องสอด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๕๗)

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในอำเภอรัตนบุรี เพื่อเป็นการผ่อนผันให้ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวสามารถที่จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้ แล้วต่อมา เมื่อมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จึงมีประกาศยกเลิกท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ เฉพาะในท้องที่ตำบลไผ่และตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังคงกำหนดให้ตำบลอื่น ๆ ในอำเภอรัตนบุรีเป็นท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ ในท้องที่นั้นต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลา เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า โรงฆ่าสัตว์ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรายดังกล่าวยังคงมีข้อบกพร่อง และยังไม่มีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ทุกตำบลของอำเภอรัตนบุรีต้องนำสัตว์มาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตรายนี้ ดังนั้น การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่มีประกาศยกเลิกท้องที่กันดารฯ เพียงบางพื้นที่ข้างต้นจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ต่อเนื่องจนถึงใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศจังหวัดสุรินทร์กำหนดให้พื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์เป็นท้องที่กันดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชนในท้องที่นั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของประกาศไว้ ทำให้ไม่มีการนำสุกรไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แต่ใช้วิธีฆ่าตามหลังบ้าน เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียรายได้ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนเพื่อให้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าว แต่ปลัดจังหวัดสุรินทร์ชี้แจงว่าอยู่ในช่วงแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์แต่ละรายดำเนินการแก้ไขปรับปรุง



ข้อบกพร่องให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อดำเนินการเสร็จจึงจะเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้พิจารณายกเลิกประกาศดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยยกเลิกประกาศจังหวัดสุรินทร์ที่กำหนดให้ท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์เป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชนที่ออกในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมด และได้กำหนดท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นใหม่ เป็นผลให้ท้องที่ตำบลไผ่ ตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี ไม่เป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นอีกต่อไป ส่วนตำบลอื่นในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ยังคงกำหนดให้เป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในอำเภอรัตนบุรีทั้งหมดจะทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถรับจ้างฆ่าสุกรเพิ่มจากตำบลไผ่และตำบลรัตนบุรีได้อีก ๕ ตำบล และการที่ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรีและปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการยกเลิกประกาศท้องที่กั้นดงสำหรับการฆ่าสัตว์ล่าช้าเกินสมควรทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายขาดรายได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๕๔,๐๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๒๒^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่นั้นที่จะพิจารณาดำเนินการ แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาไว้ แต่การออกประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นก็ต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและความจำเป็นในการต้องฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ จึงจะถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการผ่อนผันให้ประชาชนทั่วไปในท้องที่ดังกล่าวสามารถที่จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้ โดยในอำเภอรัตนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๑๒ ตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มี

^{๒๕} พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๒ ในกรณีต่อไปนี้ จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง

(๑) การฆ่าสัตว์ซึ่งต้องฆ่า ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา

(๒) การฆ่าสัตว์ในท้องที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่นั้นประกาศเป็นครั้งคราวว่าเป็นท้องที่กั้นดงและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น

(๓) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีเหตุสมควรเป็นพิเศษ

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ และฉบับลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ กำหนดให้ทุกตำบลของอำเภอรัตนบุรีเป็นท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของประกาศดังกล่าวไว้ ซึ่งในอำเภอรัตนบุรีแต่เดิมมิได้มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีเดิมก็เป็นผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ (ฆ่าสัตว์หลังบ้าน) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ขึ้นในตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ต่อเนื่องถึงใบอนุญาตฯ ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดี ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คณะทำงานดำเนินการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอของอำเภอรัตนบุรีและคณะทำงานดำเนินการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัดของจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการประชุมพิจารณา เรื่องการถอนประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในอำเภอรัตนบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้น คณะทำงานฯ เห็นพ้องกันว่าสมควรถอนประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในท้องที่ ๒ ตำบล คือ อำเภอรัตนบุรีเฉพาะท้องที่ตำบลรัตนบุรีรวมทั้งในเขตเทศบาลและตำบลไผ่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตและได้พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตเนื้อสัตว์ ที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ส่วนตำบลอื่น ๆ ในอำเภอรัตนบุรีเห็นควรให้คงประกาศให้เป็นท้องที่กั้นดารและจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นต่อไป มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะทำงานดำเนินการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ อำเภอรัตนบุรี ได้ออกตรวจสอบและตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในเขตตำบลไผ่ ตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี ยังพบว่า โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องในเรื่องพื้นที่ห้องฆ่าสัตว์ การกำจัดกลิ่น การบำบัดคุณภาพน้ำล้างซาก และบ่อพักน้ำเสีย จึงได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไข แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะทำงานฯ ให้คำแนะนำ และได้ผ่านการตรวจประเมินองค์ประกอบในด้านสถานที่ตั้ง ด้านสุขาภิบาล และด้านกระบวนการฆ่าสัตว์แล้วก็ตาม แต่องค์ประกอบในด้านการขนส่งเนื้อสัตว์ก็ไม่ผ่านการตรวจประเมินในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ ประกอบกับตามรายละเอียดแบบแปลนโรงฆ่าสุกรของผู้ฟ้องคดีท้ายคำขอ



อนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ระบุว่าเป็นโรงฆ่าสุกรขนาด ๒๐ ตัวต่อวัน โดยพื้นที่ของตัวอาคารโรงฆ่าสัตว์มีขนาดกว้างเพียง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๖๐ เมตร และใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงมีลักษณะเป็นโรงฆ่าสัตว์ในครัวเรือนเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ ตำบล แต่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงแห่งเดียว การที่จะให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในทุกตำบลของอำเภอรัตนบุรีต้องนำสัตว์มาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดี ด้วยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกประกาศท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่อำเภอรัตนบุรีทุกตำบล ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในอำเภอรัตนบุรีไม่สามารถฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้อีกต่อไป ในขณะที่โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่มีความพร้อมและความเหมาะสมเพียงพอ นั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่แล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่มีมากกว่า ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้น ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยได้ยกเลิกท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เฉพาะในท้องที่ตำบลไผ่และตำบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี แต่ยังคงกำหนดให้ตำบลอื่น ๆ ในอำเภอรัตนบุรี เป็นท้องที่กั้นดาร์และจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในท้องที่นั้นต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๑/๒๕๕๗)

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกำหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ดังนั้น เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนถ่ายถ่านหินยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละออง เสียงจากการทำงานของเครื่องจักร และระบบการบำบัดน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

ยังมีได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และหากออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชน การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทถ่านหิน ปูนซีเมนต์ เหล็ก และสินแร่ต่าง ๆ ร่วมกับบริษัท ว. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ฟ้องคดี และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสะสมแร่ การประกอบกิจการของบริษัท ว. ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งการให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ แต่ยังคงมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงมาโดยตลอด นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือสั่งให้บริษัท ว. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการเป็นครั้งที่ ๒ แต่ปรากฏว่า บริษัท ว. มิได้ทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเคร่งครัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้บริษัท ว. ปิดกิจการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประกอบกิจการขนถ่ายสินค้า ประเภทถ่านหิน แร่ ที่บริเวณท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดี และเทศบาลตำบลบางปะอิน (เทศบาลตำบลบ้านเลน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มาตรการป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของผู้ฟ้องคดี ยังไม่สามารถทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการปลอดภัยในสุขอนามัยชีวิต และทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นควรให้ทำการทดลองขนถ่ายสินค้าในระบบปิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษเข้ามาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้วย ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และได้มีหนังสือแจ้งอำเภอบางปะอินเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาออกใบอนุญาต หากการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานประกอบการพบว่า การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิด



มลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงกำหนดมาตรการด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมรวม ๗ ข้อ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการ พิจารณานุญาตต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอถือเป็นการละเลยต่อ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีความพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓^{๒๖} และมาตรา ๕๔^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นหน้าที่ของราชการ ส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่นนั้น และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สำหรับให้ผู้ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ ของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงอำนาจในการ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนด เงื่อนไขโดยเฉพาะก่อนออกใบอนุญาตหรือหลังออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับ ใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปก็ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าประเภท

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ ผู้ใดดำเนินการตามประเภทที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระทำใดต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้



ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ เหล็ก และสินแร่ต่าง ๆ อันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๕ (๑๒.๔) ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อกำหนดของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ กล่าวคือ ข้อ ๖ กำหนดว่า เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการที่กำหนดในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลบ้านเลน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้า ซึ่งให้ควบคุม ต้องยื่นเรื่องราวตามแบบที่ได้กำหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบการค้านั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ตามควรแก่กรณี... และข้อ ๘ กำหนดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามการถูกต้องครบถ้วนตามความในข้อ ๗ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบที่กำหนดไว้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง อันน่าจะเกิดจากการกองถ่านหินลิกไนต์เก่าที่แห้งและร่วงหล่นบนพื้นลานดินจำนวนมาก เมื่อมีลมพัดกระโชกทำให้ฝุ่นละอองพัดปลิวสูงขึ้น อีกทั้ง กระบวนการขนถ่ายถ่านหินพบว่า ยังมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย แม้จะมีการฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด แต่ก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง อันเป็นเหตุให้อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากถ่านหินไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ผลตรวจสอบสเปรย์น้ำเพื่อดับฝุ่นละออง พบว่าทำในลักษณะฝอยละอองกระจาย ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าลักษณะน้ำพุ และตำแหน่งของสเปรย์น้ำควรอยู่สูงกว่ากระบวนการขนถ่าย และการทำงานของเครื่องจักรและสายพานลำเลียงถ่านหินมีเสียงดังในเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากเสียงของเครื่องจักรได้ เพราะเครื่องจักรไม่อยู่ในอาคารหรือโรงเรือนที่มีผนังกันเสียงดังจากเครื่องจักร รวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๔)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ

^{๒๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

(๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้หมักกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ



เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่าได้ตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานประกอบการ พบว่า การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงกำหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) ให้ประกอบกิจการขนถ่าย สะสมถ่านหินอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีดัดจริต โดยเริ่มกระบวนการขนถ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อยู่ภายในอาคาร (๒) จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมกับขนาดของฝุ่นละอองเพื่อเป็นการป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้น (๓) ให้ดำเนินการเทพื้นปูนคอนกรีตทั่วบริเวณพื้นที่สถานประกอบการ (๔) จัดให้มีระบบสเปรย์น้ำโดยรอบรั้วกำแพงของสถานประกอบการโดยปรับปรุงของเดิมให้มีลักษณะเป็นน้ำพุมาน้ำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าลักษณะฝอยละอองเดิม ในการดักฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น (๕) จัดให้มีมาตรการด้านการป้องกันเสียงดัง (๖) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ (๗) จัดให้มีมาตรการป้องกันถ่านหินตกหล่นลงสู่แม่น้ำในขณะทำการขนถ่ายถ่านหินบริเวณท่าเทียบเรือ และขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ผู้ถูกต้องเพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๗ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเลน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประกอบกับมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการกำหนดมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าว เป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมี แต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๕) เหตุอันใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการขนถ่ายถ่านหินอันทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ต้องเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้ครบถ้วน และการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชนตามข้อ ๘ ของเทศบัญญัติฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๐/๒๕๕๗)

การที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยมิได้ติดตามหรือออกไปตรวจสอบสถานที่ว่า ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบกักเก็บมูลสัตว์หรือไม่ และมูลสัตว์ยังคงมีอยู่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ แต่กลับอ้างเพียงมติในการประชุมของตัวแทนที่ได้รับผลกระทบที่ให้ผู้ประกอบกิจการหยุดดำเนินการมาเป็นเหตุไม่ต่อใบอนุญาต ทั้งที่ในการประชุมดังกล่าวข้อเท็จจริงยังฟังไม่ยุติว่ายังมีมูลสัตว์ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ และเป็นข้อกล่าวอ้างของตัวแทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อเท็จจริงอื่นมาสนับสนุนอีก กรณีเป็นการรับฟังพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แก้ว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มเลี้ยงลูกสุกรรุ่นแรกเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ และก่อนจะสิ้นสุดการเลี้ยงสุกรรุ่นแรกได้มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดี จังหวัดเชียงใหม่จึงให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียนในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี



กลิ่นเหม็นรุนแรงตามที่มีการร้องเรียน และได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตให้เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยให้ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หลังจากนั้น เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ไปตรวจดูการแก้ไขปัญหาที่ฟาร์มของฟาร์มของผู้ฟ้องคดี พบว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในระหว่างก่อสร้างกำแพงด้านหลังฟาร์มและก่อสร้างรั้วสังกะสีต่อจากกำแพงโดยรอบฟาร์ม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน ต่อมาตัวแทนของราษฎรได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และที่ประชุมมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเลิกกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ขอประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ด้วยเหตุผลว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ถูกร้องเรียนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ก้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ชุมชน เป็นฟาร์มขนาดกลาง มีพื้นที่ ๙๒๐ ตารางเมตร และเป็นโรงเรือนปิด มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านระบบก๊าซชีวภาพและสระพักเก็บน้ำเพื่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพที่ใช้ในฟาร์มของผู้ฟ้องคดีในด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะสามารถลดมลภาวะด้านกลิ่นและแมลงวันมากกว่าร้อยละ ๙๐ ลดการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนมากกว่าร้อยละ ๙๐ และสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ ต่อมา เมื่อประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำสุกรรุ่นแรกมาเลี้ยง แต่ก่อนสิ้นสุดการเลี้ยงรุ่นแรก ได้มีการร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกรของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ ปลัดอำเภอสันป่าตอง สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง

และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผลการตรวจสอบไม่พบกลิ่นรุนแรงจนเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามข้อบังคับตำบลแม่ก้า พร้อมกับให้เก็บตัวอย่างน้ำเสียส่งตรวจตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำฝาปิดท่อสูบล้างปฏิภูลเพื่อป้องกันแมลงวัน หนู หรือกลิ่นเหม็น และให้ทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการประเภฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงฟังได้ว่าขณะนั้นระบบบำบัดของเสียในฟาร์มของผู้ฟ้องคดีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ จนเหตุเดือดร้อนรำคาญไม่มีความร้ายแรงถึงขนาดจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ต่อมาจะมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบสาเหตุที่ปลาซึ่งเลี้ยงไว้ในบ่อใกล้กับฟาร์มสุกรของผู้ฟ้องคดีตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ฟ้องคดีร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุ แต่ไม่ปรากฏรายงานผลการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ไปตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ พบว่ากลิ่นเหม็นด้านหลังฟาร์มเกิดจากพัดลมดูดอากาศภายในฟาร์มกระจายออกไปตามกระแสลม ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าจะก่อสร้างกำแพงกั้นลมด้านหลังฟาร์มโดยด้านล่างจะก่อด้วยอิฐบล็อกแนวบนจะปิดด้วยสังกะสี และจะดำเนินการก่อกำแพงรอบฟาร์ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้ติดตามหรือออกไปตรวจสอบสถานที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องปัญหากลิ่นรบกวนแล้วหรือไม่ และกลิ่นรบกวนดังกล่าวยังคงมีอยู่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหรือไม่ แต่กลับอ้างเพียงมติในการประชุมของตัวแทนที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดียุติการประกอบกิจการมาเป็นเหตุไม่ต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ในการประชุมครั้งดังกล่าวข้อเท็จจริงยังฟังไม่ยุติว่ายังมีกลิ่นรบกวนจากฟาร์มถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ คงมีเพียงผู้แทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีข้อเท็จจริงอื่นมาสนับสนุนอีก กรณีจึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตาม



หลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๘^{๒๙} และมาตรา ๒๙^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งในกรณีนี้ คงออกคำสั่งเฉพาะให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๖/๒๕๕๗)

^{๒๙-๓๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
 - (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
 - (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
 - (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่
- คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
- พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็นมีสิทธิได้รับค่าพาหนะการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

เมื่อเจ้าของรถยังมีได้ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกปฏิเสธไม่รับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและต่อทะเบียนรถยนต์ให้แก่เจ้าของรถคันดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีถือกรรมสิทธิ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งครบกำหนดชำระภาษีรถยนต์ประจำปีในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขอชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและต่อทะเบียนรถยนต์ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ แต่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกปฏิเสธไม่ดำเนินการให้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจที่ไม่มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะมีข้อความบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ไม่รวม พ.ร.บ.” ซึ่งไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียนหรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้ นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับชำระภาษีประจำปีรถยนต์คันดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้นายทะเบียนหรือเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางบก รับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและต่อทะเบียนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บัญญัติให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท วรรคสองบัญญัติว่า จำนวนเงินเอาประกันภัย ให้กำหนดตามชนิดประเภท และขนาดของรถ แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และวรรคสาม



บัญญัติให้รถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยอีก ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัท ป. โดยตารางกรมธรรม์ได้ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนความรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และยังปรากฏข้อความอย่างชัดเจนว่า “ไม่รวม พ.ร.บ.” จากข้อความตามที่ระบุไว้ดังกล่าวอนุมานได้ว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับบริษัท ป. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยแก่บุคคลภายนอก ซึ่งก็คือผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ซึ่งหมายรวมถึงกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย หากเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย แก่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินไปกว่าความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว ก็ไม่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนี้ และการที่มีข้อความว่า “ไม่รวม พ.ร.บ.” ถือเป็นการเน้นย้ำอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ในลักษณะดังกล่าว รวมถึงผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ว่า กรมธรรม์ดังกล่าวมิใช่กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถฯ กำหนดไว้ แต่เป็นกรมธรรม์ที่ให้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะความเสียหายในส่วนที่เกินจากความคุ้มครองตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้เท่านั้น กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับบริษัท ป. เป็นการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยตามมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว การที่นายทะเบียนไม่รับชำระภาษีประจำปีรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้ทำประกันภัยตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ กำหนดไว้ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติฉบับข้างต้นแล้ว ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยว่ากรมธรรม์ประกันภัยของผู้ฟ้องคดี

^๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙ ในการรับจดทะเบียนรถยนต์หรือการรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แล้ว จึงจะรับจดทะเบียนรถยนต์หรือรับชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้

